



# PENAL EM ESPÉCIE

## CRIMES CONTRA A PESSOA E CONTRA O PATRIMÔNIO

### Resumo de Revisão Final — foco FGV / Magistratura

Arts. 121 a 183 do CP (redação atual, c/ Leis 14.994/24, 15.358/26 e 15.397/26) • Edição 2026

## MATERIAL DE ALTÍSSIMA DENSIDADE PARA RETA FINAL

 **Base empírica:** 37 questões objetivas FGV (foco em crimes contra a pessoa) + 50 axiomas mapeados à banca; conteúdo conferido com a redação ATUAL do CP.

 **Método:** engenharia reversa dos gabaritos e da jurisprudência STF/STJ, com storytelling da FGV e as novas leis de 2024-2026.

 **Como usar:** leia as caixas coloridas primeiro; cada símbolo tem função fixa (definição / alerta / mnemônico / comparação).

### **ALERTA DE ESCOPO E ATUALIZAÇÃO — leia antes de tudo**

O acervo FGV deste tema (banco de questões, axiomas e casos) concentra-se em **crimes contra a PESSOA**; a parte **patrimonial** (Seção 3.6) segue a redação atual do CP. Novidades cobradas: **feminicídio autônomo** (Art. 121-A, Lei 14.994/24), **vicaricídio** (Art. 121-B, Lei 15.384/26), **injúria racial** deslocada para a Lei 7.716/89 (Lei 14.532/23) e **furto/roubo** reformados (Leis 15.397/26 e 15.358/26).

| Símbolo                                                                           | Função no documento                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|  | Definições, institutos e dispositivos-âncora (com grifos) |
|  | Alertas, pegadinhas da FGV e divergências                 |
|  | Mnemônicos e dicas de fixação                             |
|  | Comparações e quadros-síntese                             |

## 1 PANORAMA GERAL E IDEIA CENTRAL

Os crimes contra a pessoa (arts. 121-154) tutelam **vida, integridade, honra e liberdade**; os patrimoniais (arts. 155-183), o **patrimônio**. A FGV cobra o tema em **casos concretos longos**, com “gatilhos emocionais” (grávida agredida, médico negligente, ex-companheiro violento) que **mascam o dolo** real do agente. A chave é distinguir *animus necandi* (matar), *animus laedendi* (ferir) e o resultado meramente **preterdoloso**.

### Regra de ouro da FGV — “o senso de justiça é a isca”

A banca induz o candidato a punir pela **maldade moral** do ato (homicídio doloso), quando tecnicamente houve **lesão + resultado culposos**. Ancore-se no **dolo comprovado**, não na comoção do enredo.

## 2 REGRAS X EXCEÇÕES — QUADROS COMPARATIVOS

### 2.1 Homicídio — privilégio, qualificadoras e hediondez

| Figura                         | Regra FGV                                                                                               |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Simples (caput)                | NÃO é hediondo, salvo se em atividade de grupo de extermínio (homicídio condicionado)                   |
| Privilegiado (§1º)             | Causa de DIMINUIÇÃO (1/6 a 1/3); relevante valor moral/social ou violenta emoção pós-injusta provocação |
| Qualificado (§2º)              | Hediondo; qualificadoras subjetivas (motivo torpe/fútil) x objetivas (meio/modo)                        |
| Híbrido (qualif.-privilegiado) | POSSÍVEL se a qualificadora for OBJETIVA; NÃO é hediondo (STJ)                                          |

 **Mnemônico do híbrido — “privilégio só casa com qualificadora OBJETIVA”**

Homicídio qualificado-privilegiado exige qualificadora **objetiva** (meio/modo, incisos III e IV) — o privilégio é subjetivo e não convive com qualificadora subjetiva (torpe/fútil). E **nunca** é hediondo.

### 2.2 Femicídio (Art. 121-A) — a grande novidade

| Ponto                    | Regra (Lei 14.994/2024)                                                                                   |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Natureza                 | Crime AUTÔNOMO (deixou de ser qualificadora do art. 121); pena 20 a 40 anos                               |
| Elementar                | Morte de mulher por RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO (violência doméstica ou menosprezo/discriminação) |
| Femicídio ≠ feminicídio  | Matar mulher (femicídio) não basta; exige o elemento de gênero                                            |
| Causas de aumento        | Ex-companheira c/ descumprimento de protetiva; na presença de filho (comunica-se ao mandante); gestante   |
| Legítima defesa da honra | INCONSTITUCIONAL; invocá-la (mesmo indireta) gera nulidade no Júri (ADPF 779)                             |

| Ponto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Regra (Lei 14.994/2024) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <p> <b>ATENÇÃO — novidades prospectivas (a FGV testa lei nova na hora)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Vicaricídio</b> (Art. 121-B, Lei 15.384/26): matar ascendente/descendente/pessoa sob guarda da mulher <b>para causar-lhe sofrimento</b> (atinge a mulher de forma reflexa).</li> <li>• <b>Violência psicológica por deepfake/IA</b> (Art. 147-B): causa de aumento na 3ª fase.</li> </ul> |                         |

## 2.3 Crimes contra a honra — a divisa que mais cai

| Crime           | Núcleo                                                  | Detalhe FGV                                                              |
|-----------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Calúnia (138)   | Imputa FATO definido como CRIME (falso)                 | Admite exceção da verdade (regra); prescreve                             |
| Difamação (139) | Imputa FATO ofensivo à reputação (ainda que verdadeiro) | Exceção da verdade só se ofendido é funcionário e o fato é funcional     |
| Injúria (140)   | Atribui QUALIDADE negativa (dignidade/decoro)           | Não admite exceção da verdade; “corrupto”/“fraudador” sem fato = injúria |

-  **ATENÇÃO — retratação e injúria racial (Lei 14.532/23)**
- **Retratação** (art. 143): isenta de pena só na **calúnia e difamação** (NÃO na injúria); independe de aceitação do ofendido.
  - A **injúria por raça, cor, etnia ou procedência nacional** saiu do art. 140, §3º e virou **racismo** (Art. 2º-A da Lei 7.716/89), **imprescritível**. No CP, o §3º reteve só **religião, idoso e pessoa com deficiência**.

## 3 DISSECANDO — DISPOSITIVOS, TESES E O BLOCO PATRIMONIAL

### 3.1 Participação em suicídio, infanticídio e aborto

#### **Teses de alta incidência (grifos = pegadinha)**

**Art. 122:** induzir/instigar/auxiliar é crime **formal**; consuma-se com a conduta. Se a vítima é **menor de 14 anos** ou sem discernimento → responde por **homicídio** (morte) ou **lesão gravíssima** (§§6º-7º).

**Infanticídio (123):** critério **fisiopsicológico** (estado puerperal); crime de mão própria que **admite concurso** — o estado puerperal, por ser elementar, **comunica-se** (art. 30).

**Aborto consentido:** exceção **pluralística** — gestante responde pelo art. 124 e o provocador pelo art. 126. Feto **anencéfalo**: atípico (ADPF 54).

### 3.2 Lesões corporais (Art. 129)

#### **Gravíssima, preterdolo e “crime a prazo”**

- **HIV doloso** = lesão **gravíssima** (enfermidade incurável), absorve o perigo de contágio.
- **Deformidade permanente:** só dano físico/estético de monta — abalo **psicológico** não basta (Info 728).

- **Lesão seguida de morte** (§3º): **preterdolosa**; NÃO admite tentativa.
- **Incapacidade > 30 dias:** “crime a prazo”, exige exame complementar.

### 3.3 Periclitação, rixa e liberdade

**Pontos que caem**

- **Omissão de socorro** (135): omissivo próprio e **unissubsistente** — não admite tentativa; pena triplica se resulta morte.
- **Rixa qualificada** (137, p.ú.): morte/lesão grave imputa a qualificadora a **todos os rixosos** (responsabilidade coletiva).
- **Stalking** (147-A) e **bullying** (146-A): exigem **habitualidade**.
- **Constrangimento ilegal** (146): subsidiário — absorvido quando é elementar de crime mais grave.

### 3.4 Divergência de alta voltagem — dolo eventual x qualificadoras

#### ● STJ x STF (tema perigoso em prova)

- **STJ (5ª T.):** dolo eventual É compatível com qualificadoras **objetivas** (meio cruel, asfixia).
- **STF (2ª T.):** dolo eventual é **incompatível** com qualificadoras de **surpresa/traição/emboscada** (quem assume o risco não direciona a vontade a surpreender). Veja o que o enunciado adota.

### 3.5 Ação penal e competência (interdisciplinar)

| Tema                                          | Regra FGV                                                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Honra de funcionário público (fato funcional) | Ação pública condicionada; legitimidade concorrente (Súmula 714/STF)  |
| Lesão em violência doméstica (Maria da Penha) | Ação penal pública INCONDICIONADA (Súmula 542/STJ)                    |
| Injúria/ofensa por áudio ou rede social       | Consuma-se onde a vítima tomou conhecimento (competência territorial) |
| Ação privada — indivisibilidade               | Queixa sem arrolar um ofensor → renúncia que se estende a todos       |

### 3.6 Bloco patrimonial — redação atual (Leis 15.397/26 e 15.358/26)

#### 📖 Furto e roubo — dispositivos-âncora (grifos = onde a FGV troca)

**Art. 155 (furto):** *Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel.* §1º: aumento de **metade** no **repouso noturno** (Lei 15.397/26). §4º-B: furto por **dispositivo eletrônico/fraude informática** (4 a 10 anos).

**Art. 157 (roubo):** *Subtrair coisa móvel alheia (...) mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la reduzido à impossibilidade de resistência.*

Majorantes: **arma branca** (+1/3 a 1/2, VII); **arma de fogo** (+2/3, §2º-A); **arma de fogo de uso restrito** (pena em dobro, §2º-B). **Latrocínio** (§3º, II): 20 a 30 anos, hediondo.

CP, arts. 155 e 157 (redação das Leis 15.397/2026 e 13.654/2018).

#### 📊 Distinções patrimoniais que a FGV explora

- **Furto x roubo:** a violência/grave ameaça é o divisor.
- **Roubo próprio x impróprio** (§1º): a violência vem DEPOIS da subtração, para assegurar a detenção/impunidade.
- **Extorsão (158) x roubo:** na extorsão a colaboração da vítima é **imprescindível** (Súmula 96/STJ: extorsão consoma-se independentemente da obtenção da vantagem).
- **Extorsão mediante sequestro** (159): privação da liberdade como condição do resgate.
- **Estelionato (171):** vantagem por **fraude que induz a vítima a erro**; hoje, ação pública **condicionada a representação** (regra, §5º). **Súmula 17/STJ:** o falso absorvido pelo estelionato.
- **Org. criminosa ultraviolenta** (Lei 15.358/26): furto/roubo/extorsão nesse contexto têm penas drasticamente majoradas (até 20-40 anos no roubo com morte).

#### 🔑 Mnemônico patrimonial — “FURTA sem violência; ROUBA com; EXTORQUE exigindo a colaboração”

**Furto** = subtração sem violência. **Roubo** = subtração com violência/grave ameaça. **Extorsão** = constrange a vítima a fazer/tolerar, sendo sua conduta imprescindível. *Súmula 610/STF: há latrocínio ainda que a subtração não se consume, se a morte ocorre.*

## 4 INCIDÊNCIA FGV — TABELA DE PADRÕES FÁTICOS

Como a banca **mascara o tema** (médico no plantão, ex-companheiro, briga que escala). Extraído de 37 objetivas + axiomas FGV.

| Storytelling FGV                                              | A isca (alternativa errada)      | Gabarito e razão                                                                      |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Agressor bate “só para ferir” e a vítima morre                | “Homicídio doloso pela maldade”  | Lesão corporal seguida de morte (preterdolo, 129, §3º)                                |
| Médico abandona plantão e paciente morre à porta              | “Homicídio omissivo”             | Sem crime p/ o médico se não assumiu o atendimento/risco                              |
| Plantonista vai embora contando com substituto que atrasa     | “Culpa / omissão de socorro”     | Homicídio DOLOSO omissivo (assumiu o risco — garante)                                 |
| Médico prescreve com culpa; enfermeiro injeta p/ matar        | “Concurso de pessoas”            | Sem concurso: médico lesão culposa; enfermeiro tentativa de homicídio                 |
| Ciúme: cônjuge instiga o outro ao suicídio e deixa arma       | “Homicídio”                      | Participação em suicídio (formal), salvo ato executório letal                         |
| Ex-marido mata a ex descumprindo protetiva                    | “Homicídio qualificado (VI)”     | Feminicídio autônomo (121-A) + causa de aumento (Lei 14.994/24)                       |
| Defesa alega ‘legítima defesa da honra’ no Júri               | “Tese admissível ao Conselho”    | Inconstitucional — nulidade (ADPF 779)                                                |
| Chama alguém de ‘corrupto’ em rede social, sem fato           | “Calúnia”                        | Injúria — falta imputação de fato determinado                                         |
| Injúria com xingamento racial                                 | “Injúria qualificada (140, §3º)” | Racismo (2º-A, Lei 7.716/89), imprescritível (Lei 14.532/23)                          |
| Retratação do réu em ação por injúria                         | “Extingue a punibilidade”        | Retratação não cabe na injúria (só calúnia/difamação)                                 |
| Ladrão usa violência DEPOIS de subtrair, p/ fugir             | “Furto + resistência”            | Roubo impróprio (157, §1º)                                                            |
| Sequestra a vítima e a leva ao caixa para sacar (‘relâmpago’) | “Roubo simples”                  | Extorsão mediante restrição de liberdade (158, §3º) / roubo majorado, conforme o caso |

## 5 SÚMULAS, JURISPRUDÊNCIA (STF/STJ) E TESES



### 5.1 O que a FGV cobra

| Fonte          | Tese                                                                                           |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADPF 779/STF   | A tese de legítima defesa da honra é inconstitucional; sua invocação no Júri gera nulidade.    |
| ADPF 54/STF    | Aborto de feto anencéfalo é atípico.                                                           |
| Súmula 542/STJ | A ação penal por lesão em violência doméstica (Maria da Penha) é pública INCONDICIONADA.       |
| Súmula 714/STF | Legitimidade concorrente do ofendido e do MP na honra de funcionário no exercício das funções. |
| Súmula 96/STJ  | A extorsão consuma-se independentemente da obtenção da vantagem indevida.                      |
| Súmula 610/STF | Há latrocínio ainda que a subtração não se consume, desde que ocorra a morte.                  |

| Fonte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tese                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Súmula 17/STJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | O falso, exaurido no estelionato, por este é absorvido.                                      |
| STJ/STF — dolo eventual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Divergência: STJ admite com qualificadora objetiva; STF rejeita com surpresa/traição.        |
| STJ — feminicídio (Tema)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | As circunstâncias do feminicídio (razões de gênero) são de natureza objetiva e comunicam-se. |
|  <b>Mnemônico da honra — “CALúnia = CrimE; Difamação = Dano à fama; INjúria = INsulto”</b><br><b>Calúnia</b> imputa fato-crime falso; <b>difamação</b> imputa fato ofensivo (mesmo verdadeiro); <b>injúria</b> atribui qualidade negativa. Retratação só nas duas primeiras. |                                                                                              |

## 6 ANÁLISE DE DISCURSIVAS — O QUE PONTUA

O acervo é objetivo; a lógica de **qualificação do fato / sentença penal** premiada pela FGV é extraível dos axiomas e do banco. Pontua:

| #                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | O que a banca cobra na fundamentação (e nesta ordem)                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Fixar o DOLO real (necandi x laedendi) a partir das provas — sem se deixar levar pela gravidade moral do enredo.                        |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Enfrentar o nexo causal e as concausas (ex.: acidente da ambulância rompe o nexo → tentativa).                                          |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Classificar corretamente: homicídio (simples/privilegiado/qualificado/híbrido) x feminicídio autônomo (121-A) x lesão seguida de morte. |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nos crimes de gênero: afastar a legítima defesa da honra (ADPF 779); aplicar causas de aumento e sua comunicação ao mandante.           |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Na omissão médica: distinguir omissão própria (135) x imprópria (garante, 13, §2º) x lesão culposa; aferir a assunção do risco.         |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Na honra: separar calúnia/difamação/injúria, exceção da verdade, retratação e a nova injúria racial (Lei 7.716).                        |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | No patrimônio: divisar furto/roubo/extorsão; majorantes de arma; latrocínio (S. 610); consunção do falso (S. 17).                       |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Clareza e correção da língua portuguesa (pontua/desconta).                                                                              |
| <p> <b>Erros que custam pontos</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Capitular <b>homicídio doloso</b> onde há preterdolo.</li> <li>• Aceitar <b>legítima defesa da honra</b>.</li> <li>• Tratar injúria racial como <b>qualificada do 140</b> (é racismo).</li> <li>• Confundir <b>roubo impróprio</b> com furto + resistência.</li> </ul> |                                                                                                                                         |



## 7 QUADRO-RESUMO FINAL — PENAS E NÚMEROS ESSENCIAIS

| Tópico                                             | Número-chave                                 |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Homicídio simples / qualificado                    | 6 a 20 / 12 a 30 anos                        |
| Feminicídio (Art. 121-A)                           | 20 a 40 anos (autônomo)                      |
| Privilegio (§1º)                                   | redução de 1/6 a 1/3                         |
| Lesão leve / grave / gravíssima / seguida de morte | 3 meses-1 ano / 1-5 / 2-8 / 4-12 anos        |
| Lesão incapacitante — “crime a prazo”              | mais de 30 dias (exame complementar)         |
| Furto simples / qualificado                        | 1-4 / 2-8 anos                               |
| Furto no repouso noturno                           | aumento de metade (Lei 15.397/26)            |
| Roubo — arma branca / arma de fogo / uso restrito  | +1/3 a 1/2 / +2/3 / pena em dobro            |
| Latrocínio (157, §3º, II)                          | 20 a 30 anos (hediondo)                      |
| Extorsão mediante sequestro (159)                  | 8 a 15 anos (até 24-30 se lesão grave/morte) |



**Mnemônico das armas no roubo — “branca 1/3-1/2; fogo 2/3; restrito DOBRA”**

**Arma branca:** +1/3 a 1/2 (art. 157, §2º, VII). **Arma de fogo:** +2/3 (§2º-A). **Arma de fogo de uso restrito/proibido:** pena em **dobro** (§2º-B).

## 8 MAPA MENTAL ESTRUTURADO — PILARES DO TEMA



### PILAR 1 — VIDA

Homicídio (simples não hediondo; híbrido só com qualif. objetiva). Feminicídio autônomo (121-A) e vicaricídio (121-B). Participação em suicídio formal (122). Infanticídio (puerperal comunicada). Aborto (exceção pluralística; anencéfalo atípico).



### PILAR 2 — INTEGRIDADE

Lesões (leve/grave/gravíssima); HIV = gravíssima; seguida de morte é preterdolosa (sem tentativa). Periclitacão (135 omissivo puro; rixa qualificada coletiva).



### PILAR 3 — HONRA

Calúnia (fato-crime) x difamação (fato ofensivo) x injúria (qualidade). Retratação só nas 2 primeiras. Injúria racial → racismo (Lei 7.716). Súmula 714.



### PILAR 4 — LIBERDADE

Constrangimento (146, subsidiário); ameaça; sequestro (148); stalking (147-A) e violência psicológica (147-B, deepfake). Habitualidade no stalking/bullying.



### PILAR 5 — PATRIMÔNIO S/ VIOLÊNCIA

Furto (155): qualificadoras; repouso noturno (+metade); fraude eletrônica (§4º-B). Estelionato (171, fraude; ação condicionada). Apropriação indébita.



### PILAR 6 — PATRIMÔNIO C/ VIOLÊNCIA

Roubo (157): próprio/impróprio; majorantes de arma; latrocínio (S. 610). Extorsão (158, S. 96) e

mediante sequestro (159). Org. ultraviolenta (Lei 15.358/26).

## 9 VISÃO CRÍTICA E INTERDISCIPLINAR (P/ A DISCURSIVA)

### ● Dignidade, igualdade de gênero e o dever estatal de proteção

A criação do **feminicídio autônomo** e a inconstitucionalidade da legítima defesa da honra concretizam a **igualdade material** (CF 5º, I) e os **mandados de criminalização** implícitos (dever de proteção — *Untermassverbot*): o Estado não pode proteger deficientemente bens jurídicos fundamentais. *CF, art. 5º, I e III; Convenção de Belém do Pará.*

### ⚠ Racismo e imprescritibilidade (CF 5º, XLII)

O deslocamento da **injúria racial** para a Lei 7.716/89 (Lei 14.532/23) alinhou-a ao **racismo**, tornando-a **imprescritível e inafiançável** — projeção do repúdio constitucional à discriminação (HC 82.424 / caso Ellwanger).

### 📊 Princípio da insignificância no patrimônio (fragmentariedade)

A **insignificância** (atipicidade material) incide no **furto** (vetores do STF: mínima ofensividade, ausência de periculosidade, reduzido grau de reprovação, inexpressividade da lesão), mas **não** no roubo (violência) nem havendo **reincidência específica** (em regra).

### 📊 Interdisciplinaridade — Processo Penal e Execução

• **Ação penal**: lesão doméstica incondicionada (S. 542); honra funcional condicionada (S. 714); estelionato condicionado à representação. • **Hediondos**: homicídio qualificado, feminicídio, latrocínio e extorsão qualificada pela morte → reflexos em progressão e livramento.

**Boa revisão e boa prova!** ⚖️

Baseado nos arts. 121 a 183 do CP (redação atual, c/ Leis 14.994/24, 14.532/23, 15.358/26 e 15.397/26) e na jurisprudência do STF e do STJ.